Prüfvermerk zu einer möglichen Nachtragsverteilung

Möbelwerk Havelberg GmbH – Übungszweig

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Stendal
Aktenzeichen	7 IN 41/26
Schuldnerin	Möbelwerk Havelberg GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Nora Westphal
Datum	30. September 2027
Gegenstand	Später Hinweis auf mögliche Versicherungsprämienerstattung

1. Hinweis

Der frühere Versicherungsmakler teilte mit, dass aus der vorzeitigen Vertragsbeendigung möglicherweise eine Prämienerstattung entstehen könne. Ein Bescheid, eine Abrechnung oder ein Zahlungseingang liegt nicht vor. Der Hinweis wird daher nicht als Massezufluss gebucht.

2. Prüfauftrag

Zu klären sind Anspruchsinhaberin, Vertragszeitraum, Abrechnungsgrund, Betrag, Massezugehörigkeit und Verfügbarkeit. Erst ein belegter Massegegenstand kann Anlass für einen Antrag nach § 203 InsO sein. Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 25. September 2025, IX ZB 13/25, Randnummern 7 bis 16 und 20 bis 22, entschieden, dass auch bekannte, irrtümlich oder tatsächlich nicht verwertete Massegegenstände Gegenstand einer Nachtragsverteilung sein können. Die Entscheidung ersetzt weder den Anspruchsnachweis noch die Prüfung der Massezugehörigkeit.

3. Gate

Prüffeld	Status	Folge
Anspruchsnachweis	offen	Unterlagen anfordern
Zahlungseingang	nicht vorhanden	keine Buchung
Massezugehörigkeit	offen	rechtliche Prüfung
Gerichtlicher Antrag	gesperrt	erst nach positivem Nachweis